

9. LOS PLAZOS PROCESALES, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. LA REBELDÍA

1840

Días y horas hábiles. Plazos y términos según la LEC

Respecto a los días y horas hábiles, los plazos y términos, el cómputo de plazos y la preclusión (arts. 130-136 de la LEC), estaremos a lo dispuesto en los marginales donde se regulan los hechos y actos procesales, los actos preparatorios de los juicios y las cuestiones incidentales, anteriormente vistas en la parte común.

Únicamente destacaremos las siguientes cuestiones a tener en cuenta para el estudio de este bloque:

CUESTIONES

1. El Tribunal de Instancia de Oviedo requiere a Sandra el lunes para que en el plazo de tres días presente un escrito. ¿Hasta qué momento puede Sandra presentar el escrito?

- a) Durante las veinticuatro horas del viernes.
- b) Hasta las 15 horas del viernes.
- c) Hasta las 15 horas del jueves.
- d) Durante las veinticuatro horas del jueves.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. El Tribunal de Instancia de Burgos requiere a la parte demandante para que en el plazo de diez días aporte cierta documentación importante para el procedimiento. ¿Cuándo comenzará a computar el plazo para presentar la referida documentación?

- a) Desde el mismo día que la parte demandada recibe la comunicación del tribunal.
- b) Desde la fecha en que se dictó la resolución.
- c) A los dos días de la fecha en que se dictó la resolución.
- d) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado el acto de comunicación.

RESPUESTA CORRECTA: D

3. El cuatro de abril notifican a Felipe resolución por la que le conceden un plazo de cuatro meses para presentar escrito. ¿Cuándo finaliza el plazo para presentar el escrito?

- a) El último día hábil de julio.
- b) El 4 de agosto, ya que en el cómputo por meses no se tendrán en cuenta los días inhábiles.
- c) El 1 de septiembre.
- d) El 4 de septiembre, ya que Felipe omitirá el mes de agosto del cómputo al ser un mes inhábil.

RESPUESTA CORRECTA: C

La prescripción

La prescripción de las acciones en el orden civil se encuentra recogida en los **artículos 1961 a 1975 del Código Civil**.

ACCIÓN	PRESCRIPCIÓN
Acciones reales sobre bienes muebles.	A los 6 años de pérdida de la posesión.
Acciones reales sobre bienes inmuebles.	A los 30 años.
Acción hipotecaria.	A los 20 años.
Acciones personales que no tengan plazo especial.	A los 5 años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
Acción para pedir la partición de la herencia, división de cosa común o deslinde de las propiedades contiguas (coherederos, condueños y propietarios).	No prescribe.
Pagar pensiones alimenticias.	A los 5 años.
Satisfacer precio de arriendos (fincas rústicas o urbanas)	A los 5 años.
Cualquier pago que deba hacerse por años o en plazos más breves.	A los 5 años.
Acción para el cumplimiento de obligaciones de pago de honorarios, derechos, gastos y desembolsos de abogados, jueces, registradores, notarios, peritos, etcétera, y otras obligaciones descritas en el art. 1967 del CC.	Transcurso de 3 años.
Acción de recobrar o retener la posesión.	Transcurso de 1 año.
Acción exigir responsabilidad por injuria y calumnia.	Transcurso de 1 año.
Acción para exigir las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia (el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia).	Transcurso de 1 año.

El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, **se contará desde el día en que pudieran ejercitarse** (art. 1969 del CC).

CUESTIONES**1. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción?**

De acuerdo con el artículo 1973 del CC, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

2. Si la obligación fue declarada por sentencia, ¿cuándo comienza a contar el tiempo de la prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de la obligación declarada en dicha sentencia?

De acuerdo con el artículo 1971 del CC, el tiempo de la prescripción comienza a contar desde que la sentencia quedó firme.

3. Julia quiere reclamar ante la jurisdicción civil los daños causados en su vehículo como consecuencia de un accidente de tráfico provocado por la conducción temeraria de Jordi. Transcurridos 6 meses desde el accidente presenta reclamación extrajudicial a la compañía de seguros. Señale cuál es el plazo de prescripción de la acción civil para reclamar la indemnización:

- a) Puede presentar la demanda en el plazo de un año desde la reclamación extrajudicial a la aseguradora.
- b) Puede presentar la demanda en el plazo de un año desde la colisión.
- c) Puede presentar la demanda en el plazo de tres años desde la reclamación extrajudicial a la aseguradora.
- d) Puede presentar la demanda en el plazo de tres años desde la colisión.

RESPUESTA CORRECTA: A

4. Loreto tuvo un choque frontal con Anxo el 2 de abril de 2021 que le ocasionó una serie de daños materiales que quiere reclamar. El 25 de abril de 2021 la abogada de Loreto envió un burofax a la aseguradora de Anxo para reclamarle el importe de los daños en el vehículo de Loreto. La compañía aseguradora no respondió al burofax. ¿Cuál será el último día de plazo para la interposición de la demanda?

- a) Hasta el 2 de abril de 2022.
- b) Hasta el 25 de abril de 2022.
- c) Hasta el 2 de abril de 2024.
- d) Hasta el 25 de abril de 2024.

RESPUESTA CORRECTA: B

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El plazo de prescripción de la acción hipotecaria es de 10 años.
- b) El plazo de caducidad de la acción hipotecaria es de 10 años.
- c) El plazo de prescripción de la acción hipotecaria es de 20 años.
- d) La acción hipotecaria no prescribe.

RESPUESTA CORRECTA: C

La caducidad

La caducidad es irrenunciable, invariable y apreciable de oficio, al contrario que la prescripción.

En el Código Civil los plazos que pueden considerarse de caducidad son los contenidos en los siguientes artículos:

Artículo 17 del Código Civil

«1. Son españoles de origen:

- a) Los nacidos de padre o madre españoles.
- b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
- c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
- d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.

2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. **El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación».**

Artículo 19 del Código Civil

«1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen.

2. **Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.**

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será reconocida también en España».

Artículo 133 del Código Civil

«1. **La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la respectiva posesión de estado, corresponderá al hijo durante toda su vida.**

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare la mayoría de edad o desde que se eliminaren las medidas de apoyo que tuviera previstas a tales efectos, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

2. **Igualmente podrán ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en el plazo de un año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación.**

Esta acción no será transmisible a los herederos quienes solo podrán continuar la acción que el progenitor hubiere iniciado en vida».

Artículo 1299 del Código Civil

«La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.

Para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo que establezcan facultades de representación y para los ausentes, los cuatro años no empezarán a computarse hasta que se extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese la situación de ausencia legal».

Artículo 1301 del Código Civil

«La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a correr:

- 1.º En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen cesado.
- 2.º En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.
- 3.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, desde que salieren de la patria potestad o la tutela.
- 4.º Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas, desde la celebración del contrato.
- 5.º Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato».

Artículo 1524 del Código Civil

«No podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve días contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta.

El retracto de comuneros excluye el de colindantes».

Artículo 1508 del Código Civil

«El derecho de que trata el artículo anterior durará, a falta de pacto expreso, cuatro años contados desde la fecha del contrato.

En caso de estipulación, el plazo no podrá exceder de diez años».

En cuanto a la **caducidad de la instancia**, recogida en el artículo 237 de la LEC, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, **pese al impulso de oficio de las actuaciones**:

- **El pleito se hallare en primera instancia:** no se produce actividad alguna en el plazo de 2 años desde la última notificación a las partes.
- **El pleito se hallare en segunda instancia o pendiente de recurso de casación:** no se produce actividad alguna en el plazo de 1 año desde la última notificación a las partes. (Se modifica por RD-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20/03/2024, eliminando la referencia al recurso extraordinario por infracción procesal).

CUESTIÓN

¿Puede interponerse recurso alguno contra el decreto declarativo de la caducidad?

Sí, conforme al artículo 237.2 de la LEC podrá interponerse contra el decreto declarativo de la caducidad únicamente recurso de revisión.

A TENER EN CUENTA. El contenido del artículo 237 de la LEC fue **objeto de examen** en la primera convocatoria del año 2022 y en la del año 2023.

Plazo interposición recursos en el orden civil

1870

A TENER EN CUENTA. El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024, ha dejado sin contenido el recurso extraordinario por infracción procesal (artículos 468 a 476 de la LEC) y modificado respecto de la interposición de los recursos en el orden civil los artículos 458 (apelación), 479 (casación) y 495 (queja) de la LEC. Asimismo, el recurso en interés de la ley ha sido suprimido por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, en vigor desde el 29 de julio de 2023.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSOS	
RECURSO	PLAZO
Recurso de apelación	20 días a contar desde la notificación de la resolución impugnada
Recurso de reposición	5 días a contar desde el día siguiente en que se notificó la resolución
Recurso de revisión	5 días a contar desde el día siguiente en que se notificó la resolución
Recurso de queja	10 días desde la notificación de la resolución que deniega la tramitación de un recurso de casación
Recurso de casación	20 días a contar desde el día siguiente en que se notificó la resolución

CUESTIÓN

Roberto va a interponer recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal de Instancia de Valladolid. ¿Qué plazo tiene Roberto?

- a) Veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, siendo suficiente con citar la resolución impugnada.
- b) Cinco días a contar desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, siendo suficiente con citar la resolución impugnada.
- c) Veinte días a contar desde el día de notificación de la sentencia, debiendo acompañar copia de la misma.
- d) Diez días a contar desde el día de notificación de la sentencia, debiendo acompañar copia de la misma.

RESPUESTA CORRECTA: C

1871

Concepto de rebeldía de la parte demandada

La rebeldía es la actitud más pasiva del demandado. Aparece regulada en los **artículos 496 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil**. El demandado declarado rebelde no comparece en el proceso, lo que supone la máxima dejación del proceso:

«1. El Letrado de la Administración de Justicia declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, excepto en los supuestos previstos en esta ley en que la declaración de rebeldía corresponda al Tribunal.

2. La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario».

A TENER EN CUENTA. La competencia del letrado de la Administración de Justicia para declarar la rebeldía del demandado ha sido **objeto de examen** en la primera convocatoria de 2022.

Por lo tanto, la actitud rebelde del demandado consiste en que este no comparece en forma, en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento.

La falta de comparecencia del demandado, en tiempo y forma, será el presupuesto de la declaración judicial de la rebeldía. La inactividad del demandado debe consistir en una inactividad inicial, pues si el demandado comparece y se persona en el proceso, y luego entra en una situación de inactividad procesal, ya no cabe que sea declarado rebelde, sino que su situación procesal será la misma que la del demandante, padeciendo las consecuencias jurídicas de la no realización de cada uno de los actos del proceso.

En la situación jurídica del rebelde se produce un régimen de notificaciones diferentes, e incluso se eliminan algunas de las notificaciones, pero el proceso continúa, sin la participación del demandado, para el cual van precluyendo sus opciones procesales, sin perjuicio de que, si en un momento posterior comparece, se incorporará al proceso en el estado en que se encuentre.

La declaración de rebeldía no produce efectos materiales, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 496 de la LEC. Esta declaración no se puede identificar ni con un allanamiento ni con una admisión de los hechos de la demanda, salvo cuando la ley disponga otra cosa.

CUESTIONES

1. Joaquín interpuso demanda de juicio verbal contra Ismael. El tribunal, una vez admitida a trámite la demanda, dio traslado a Ismael y este no compareció en el plazo señalado al respecto. Indica la respuesta correcta:

- a) Se tendrá a Ismael allanado a la demanda y se dictará sentencia estimatoria.
- b) Ismael es declarado en rebeldía y el proceso continúa sin la participación de Ismael.
- c) Ismael es declarado en rebeldía y se admitirán los hechos de la demanda.
- d) Ismael es declarado en rebeldía y se acuerda el sobreseimiento del proceso.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. ¿Qué consecuencias tiene la declaración de rebeldía en referencia a los hechos alegados en la demanda?

- a) La declaración de rebeldía no se puede identificar ni con un allanamiento ni con una admisión de los hechos de la demanda, salvo cuando la ley disponga otra cosa.

- b) La declaración de rebeldía se puede identificar con el allanamiento a la demanda, salvo que la ley disponga otra cosa.
- c) La declaración de rebeldía no se puede identificar ni con un allanamiento ni con una admisión de los hechos de la demanda en ningún caso.
- d) La declaración de rebeldía se considera como una admisión de los hechos de la demanda.

RESPUESTA CORRECTA: A

3. En un procedimiento ordinario en el que se reclama la cantidad de 12.000 euros a una empresa, la misma, una vez emplazada en tiempo y forma, no contesta a la demanda. Sin embargo, en la audiencia previa, la demandada comparece con la preceptiva postulación procesal. ¿La demandada podrá contestar a la demanda en el acto de audiencia previa, aunque haya sido condenada en rebeldía?

- a) Únicamente en los casos en los que el letrado de la Administración de Justicia lo autorice expresamente.
- b) No, al haber sido la empresa demandada declarada en rebeldía el trámite procesal de contestación a la demanda ha precluido.
- c) Sí, la demandada podrá contestar a la demanda en cualquier momento.
- d) Sí, pero debe de hacerlo por escrito en el mismo acto de la audiencia previa.

RESPUESTA CORRECTA: B

Notificación de la resolución por la que se declara la rebeldía

1872

Se encuentra prevista en el **artículo 497 de la LEC**, el cual se ha visto **modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre**, con entrada en vigor el 20/03/2024, pasando a tener la siguiente redacción:

«1. La resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado en forma electrónica cuando tenga obligación legal o contractual de relacionarse con la Administración de Justicia por dichos medios. En los demás casos, por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no lo fuere, mediante edictos. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.

2. La sentencia o resolución que ponga fin al proceso se notificará al demandado personalmente, en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley. Pero si el demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará publicando un extracto de la misma en el Tablón Edictal Judicial Único.

Lo mismo será de aplicación para las sentencias dictadas en apelación o en casación».

CUESTIONES

1. ¿Cómo se debe notificar la resolución que declare la rebeldía al demandado si tiene obligación legal o contractual de relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos?

- a) Por correo postal.
- b) Por edictos.
- c) En forma electrónica.
- d) No se realiza ninguna notificación.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. ¿Qué ocurre si el domicilio del demandado no es conocido para la notificación de la resolución que declare la rebeldía?

- a) Se realiza la notificación por correo electrónico.
- b) Se publica la notificación en el Tablón Edictal Judicial Único.
- c) Se realiza la notificación mediante edictos.
- d) No se realiza ninguna notificación.

RESPUESTA CORRECTA: C

3. Cuando se dicta sentencia que pone fin al proceso, pero el demandado está en paradero desconocido, ¿cómo se notifica?

- a) Por correo ordinario a su último domicilio conocido.
- b) Mediante edictos en el tablón judicial.
- c) Publicando un extracto en el Tablón Edictal Único.
- d) No es necesario notificar.

RESPUESTA CORRECTA: C

1873

Cese de la rebeldía

El demandado que tenga conocimiento de la pendencia del proceso podrá comparecer en el mismo cualquiera que sea el estado en que se encuentre, sin que se retrotraigan las actuaciones (art. 499 de la LEC).

¿Qué recursos podrá interponer el demandado rebelde contra la notificación de la sentencia? (art. 500 de la LEC).

El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia sólo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación y el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.

Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido notificada personalmente la sentencia, pero en este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la sentencia en el Tablón Edictal Judicial Único o, en su caso, por los medios electrónicos a que se refiere el artículo 497.2 de la LEC.

A TENER EN CUENTA. El artículo 500 de la LEC se ha visto modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, en vigor desde el 20 de marzo de 2024, que elimina el recurso extraordinario por infracción procesal, así como modifica el lugar de notificación de la sentencia.

CUESTIÓN

A pesar de haber sido debidamente citada, Laura ha decidido no comparecer en un proceso civil y ha sido declarada en rebeldía. ¿Puede interponer algún recurso contra la sentencia que le han notificado personalmente?

- a) Sí, podría interponer exclusivamente recurso de apelación, siempre que lo interponga dentro del plazo legal.
- b) No, al haber sido declarada rebelde no puede recurrir la sentencia.

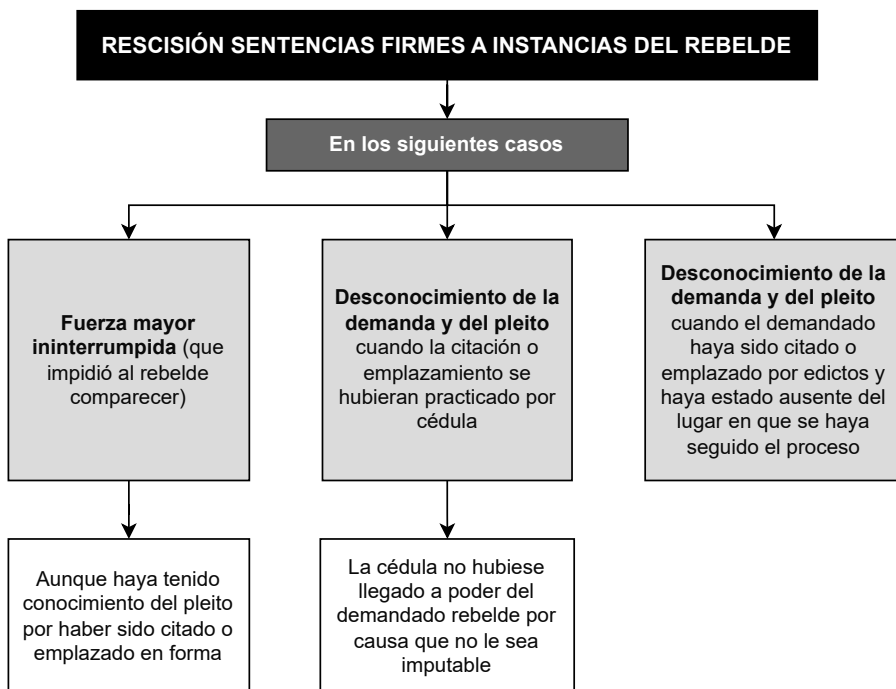
- c) Sí, podría interponer exclusivamente recurso de rescisión de sentencia, en el plazo legal establecido al efecto.
- d) Sí, podría interponer recurso de apelación y el de casación, cuando procedan, siempre que los interponga dentro del plazo legal.

RESPUESTA CORRECTA: D

Rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde

1874

➤ Requisitos para solicitar la rescisión de la sentencia firme (arts. 501 y siguientes de la LEC)



CUESTIÓN

¿Cuál es el requisito común para que los rebeldes puedan solicitar la rescisión de sentencia firme?

- a) Deben haber permanecido constantemente en rebeldía.
- b) Deben haber presentado oposición antes de la sentencia.
- c) Deben residir dentro del mismo municipio del tribunal.
- d) Deben haber comparecido en juicio al menos una vez.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ Plazos para solicitar la rescisión de la sentencia firme

Para la acción de rescisión de la demanda existen unos **plazos de caducidad** regulados en el artículo 502 de la LEC:

Veinte días	A partir de la notificación de la sentencia firme, si dicha notificación se hubiere practicado personalmente.
Cuatro meses	A partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme, si esta no se notificó personalmente.

Los **plazos** a que se refiere la tabla anterior **podrán prolongarse**, conforme al apartado segundo del artículo 134 de la LEC, **si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia**, pero sin que en ningún caso quepa ejercitar la acción de rescisión una vez transcurridos **dieciséis meses** desde la notificación de la sentencia.

CUESTIÓN

A Manuel le han condenado en rebeldía en un proceso civil. Manuel ha sido citado a través de una cédula que nunca llegó a recibir por causas que no le son imputables. La sentencia se le comunicó por edictos. ¿Qué plazo tiene Manuel para interponer recurso de rescisión de sentencia?

- Cuatro meses a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
- Manuel no puede interponer recurso alguno a ser condenado en rebeldía.
- Veinte días a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
- Cuatro meses desde el momento que haya tenido conocimiento de la sentencia con independencia del momento de la notificación.

RESPUESTA CORRECTA: A

➤ Efectos de la solicitud de rescisión de sentencias firmes

De acuerdo con el artículo 503 de la LEC, **no procederá la rescisión de las sentencias firmes que, por disposición legal, carezcan de efectos de cosa juzgada.**

Las demandas de rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía **no suspenderán su ejecución**, salvo lo dispuesto en el artículo 566 de la LEC, que dispone que el tribunal competente para la ejecución podrá ordenar, a instancia de parte, y si las circunstancias del caso lo aconsejan, que se suspendan las actuaciones de ejecución de la sentencia. Para acordar la suspensión el tribunal deberá exigir al que la pida caución por el valor de lo litigado y los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por la inejecución de la sentencia. Antes de decidir sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia objeto de revisión, el tribunal oír al parecer del Ministerio Fiscal.

La pretensión del demandado rebelde de que se rescinda una sentencia firme **se sustanciará por los trámites establecidos para el juicio ordinario**, que podrá ser iniciado por quienes hayan sido parte en el proceso (art. 504 de la LEC).

Celebrado el juicio, en el que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la rescisión, resolverá sobre ella el tribunal mediante sentencia, que **no será susceptible de recurso alguno** (art. 505 de la LEC).

➤ **Costas derivadas de la rescisión de sentencias firmes**

En cuanto a las costas, de acuerdo con el artículo 506 de la LEC, **cuando se declare no haber lugar a la rescisión solicitada por el litigante condenado en rebeldía, se impondrán a este todas las costas del procedimiento.**

Si se dictare sentencia estimando procedente la rescisión, no se impondrán las costas a ninguno de los litigantes, salvo que el tribunal aprecie temeridad en alguno de ellos.

CUESTIÓN

Si un litigante condenado en rebeldía solicita rescisión y se declara no procedente, ¿puede el tribunal exonerarle de las costas por algún motivo?

- a) Sí, siempre que lo solicite expresamente.
 - b) No, deberá asumir todas las costas del procedimiento.
 - c) Solo si la cuantía del proceso es menor de 2.000€.
- Sí, si el demandante inicial lo acepta.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Sentencia estimatoria de la rescisión de sentencias firmes**

Conforme al artículo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estimada la pretensión del demandado rebelde, se remitirá certificación de la sentencia que estime procedente la rescisión al tribunal que hubiere conocido del asunto en primera instancia y, ante él, se procederá conforme a las reglas siguientes:

- Se entregarán los autos por diez días al demandado para que pueda exponer y pedir lo que a su derecho convenga, en la forma prevenida para la contestación a la demanda.
- De lo que se expusiere y pidiere se conferirá traslado por otros diez días a la parte contraria, entregándole las copias de los escritos y documentos.
- En adelante, se seguirán los trámites del juicio declarativo que corresponda, hasta dictar la sentencia que proceda, contra la que podrán interponerse los recursos previstos en la LEC.

No será necesario remitir al tribunal de instancia la certificación a que se refiere el apartado anterior si dicho tribunal hubiere sido el que estimó procedente la rescisión.

Si el demandado no formulase alegaciones y peticiones en el trámite a que se refiere la regla primera señalada anteriormente, **se entenderá que renuncia a ser oído y se dictará nueva sentencia en los mismos términos que la rescindida.**

Contra esta sentencia no se dará recurso alguno.



Campusopositor

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS

MÁS DE 9000 PREGUNTAS TEST

**PREPARA TU EXAMEN CON LOS TEST
DE CAMPUSOPOSITOR.COM**



**ASEGURA TU
VICTORIA POR SOLO
10 € AL MES**

**MUNICIÓN
9000
PREGUNTAS**



Campusopositor

¿ESTÁS PREPARADO PARA EL EXAMEN DE ABOGACÍA?

PREPARA TU EXAMEN CON LOS TEST
DE [CAMPUSOPOSITOR.COM](https://campusopositor.com)

TOP SECRET

MÁS DE 9000

PREGUNTAS TEST